

1511079-82.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... médio, está preso há 03 anos por tráfico de drogas, quando adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Em relação ao fato, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há que o réu perpetrou o crime a ele imputado. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos, uníssonos e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511079-82.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511079-82.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2073346/2019 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 4108236 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2468/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2419/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2073346 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2468/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2419/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2073346 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2468/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2419/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2073346 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2468/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2419/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX HENRIQUE DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

ALEX HENRIQUE DE SOUSA foi denunciado porque, entre 14 de novembro de 2018 ao dia 09 de março de 2019, nesta cidade e comarca de São Paulo, teria recebido, e no dia 09 de março de 2019, na Avenida Pirajussara Valo Velho n.º 30, Capão Redondo, teria conduzido, em proveito próprio, a motocicleta Sundown/Max 125 SE, de cor prata, de

placa DRZ-5808, mesmo ciente de que se tratava de produto de crime (conforme BO de fls. 02/03 e auto de entrega de fl. 29).

A denúncia foi recebida em 09 de dezembro de 2019 (fls. 56/57).

O réu foi citado (fls. 72) e apresentou resposta à acusação (fls. 78).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase do artigo 402 do CPP, em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu, o reconhecimento da reincidência, a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a compensação da reincidência com a menoridade relativa, a fixação de regime prisional aberto ou semiaberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 05/06 e 07), auto de entrega e documentos (fls. 30/32) e prova oral.

A testemunha Cleber Ribeiro de Alelluia, policial militar, discorreu que estava em patrulhamento, deparou-se com o réu, realizou abordagem, em consulta, apurou que a motocicleta era produto de crime. O réu foi indagado, disse que comprou o bem. A abordagem foi realizada porque na região há muitas motocicletas produtos de crime - roubo/furto. A abordagem foi realizada em virtude do modelo (Sundown) e cor da motocicleta (cinza).

A testemunha Daniel Rodrigues Flauzino, policial militar, disse que realizou a abordagem, apurou que a motocicleta era produto de crime. O réu informou que tinha comprado a motocicleta dois meses antes. O réu não era habilitado e não apresentou documentos do veículo. A abordagem se deu por rotina, para fiscalização do trânsito. O réu demonstrou nervosismo ao ver a guarnição.

O réu disse que tem 24 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até 01º ano do ensino médio, está preso há 03 anos por tráfico de drogas, quando adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Em relação ao fato, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há que o réu perpetrou o crime a ele imputado. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos, uníssonos e seguros em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, em consonância com as provas produzidas nos autos, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e faltassem com a verdade em Juízo.

Indubitável que o acusado conduziu, bem como tinha ciência da origem ilícita da motocicleta tratada nos autos, sendo o dolo evidenciado pelas próprias circunstâncias e dinâmica do fato, notadamente em virtude da falta de apresentação de qualquer documento de porte obrigatório.

No mais, observo que Defesa não produziu qualquer prova que infirmasse a certeza da autoria do crime de receptação, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

Portanto, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a responsabilização penal do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, mantenho a pena-base no mínimo legal - 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente (fls. 47/50 e 53/55), contudo, contava com menos de 21 anos de idade na data dos fatos, razão pela qual compenso a circunstância agravante com a atenuante e mantenho a pena anteriormente fixada - 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica do réu, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Observado que a reincidência não é específica, fixo o regime semiaberto para início

do desconto da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu ALEX HENRIQUE DE SOUSA, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, a pena de 01 ano de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto, e pagamento de 10 dias multa (valor unitário mínimo).

Custas na forma da lei.

Transitado em julgado, expeçam-se ofícios de praxe.

Sentença publicada em audiência, as partes informaram que não recorreriam.

Decisão transitada em julgado.

São Paulo, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA